

الدرس الثاني: المراحل التي مر بها المذهب المالكي

يتناول هذا الدرس المراحل التي مر بها المذهب المالكي منذ نشأته، مع ترجمة موجزة لكلٍّ من الإمام ابن عاشر والإمام ابن المؤقت.

أولاً: المذهب المالكي ونشأته

المذهب المالكي هو ما أصّله الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 179هـ. أسس الإمام مالك قواعد مذهبه على أصول اجتهد في اعتمادها، وسار عليها أصحابه وتلاميذه من بعده.

ثانياً: المراحل الخمس للمذهب المالكي

1. مرحلة التأسيس:

- قام بها الإمام مالك نفسه.
- تم فيها تأصيل الأصول وتقعيد القواعد وتمهيد الطريق لمن جاء بعده.

2. مرحلة التفريع:

- تعني بناء الفروع على الأصول واستنباط الأحكام منها.
- ظهرت فيها مدرسة الإمام مالك وتلاميذه الذين توسعوا في الفتوى وفق قواعد المذهب.
- امتد المذهب من المدينة إلى العراق ومصر وإفريقية والأندلس.
- أبرز مؤلفاتها: المدونة الكبرى (رواية سحنون عن ابن القاسم)، ثم الواضحة لعبد الله بن حبيب الأندلسي، والعتبية، والموازية، ومختصر ابن عبد الحكم.
- هذه المؤلفات تُعرف بـ أمهات كتب الفقه المالكي.

3. مرحلة التطبيق:

- هي النظر في ما أنتجته مرحلة التفريع، وتطبيق القواعد الشرعية على النوازل الجديدة (تحقيق المناط)
- تميزت بملاءمة النصوص الشرعية مع المستجدات الواقعية.

4. مرحلة التنقيح والنقد:

- تهدف إلى مراجعة أقوال المذهب واختيار الأرجح رواية ودراية.
- من أبرز أعلامها: الإمام اللخمي، الذي أثر في من جاء بعده مثل المازري، ابن بشير، ابن رشد الجدي، والقاضي عياض.

5. مرحلة الجمع والاختصار:

- مرحلة جمع ما توسع فيه المتقدمون واختصاره بعد استقرار المذهب.
- من أهم مختصراتها:
- مختصر ابن شاس (الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)
- مختصر ابن الحاجب (جامع الأمهات)
- مختصر خليل، الذي اكتسب مكانة كبيرة في شمال إفريقيا حتى لُقّب بـ "المصحف" لشدة الاعتناء به حفظاً ودراسة.

ثالثاً: المدارس الفقهية المالكية

تفرعت مدارس المذهب إلى خمس مدارس رئيسية:

1. مدرسة المدينة المنورة
2. مدرسة العراق
3. مدرسة مصر
4. مدرسة إفريقية (تونس)

5. مدرسة الأندلس
وقد كان للمدرستين المصرية والإفريقية الحظ الأوفر في خدمة المذهب وتوسيعه.

رابعاً: ترجمة الإمام ابن عاشر

- الاسم: عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الأندلسي، الفاسي المولد والنشأة.
- المذهب والعقيدة: أشعري المعتقد، مالكي المذهب، جنيدي الطريقة.
- الميلاد: سنة 990هـ بمدينة فاس.
- نشأ في بيئة علمية زاخرة بالعلماء والفقهاء، فحفظ القرآن والقراءات السبع، وتعلم علوم الشريعة واللغة.
- كان متبحراً في التوحيد، الفقه، التفسير، والحديث.
- اشتهر متنه في الفقه المالكي الذي جمع فيه أهم مسائل العبادات، وانتشر في العالم الإسلامي.

خامساً: ترجمة ابن المؤقت

- الاسم الكامل: مجد بن مجد بن عبد الله بن المبارك المسفيوي المراكشي المالكي.
- اللقب: ابن المؤقت، نسبة إلى والده الذي كان "مؤقتاً" بجامع ابن يوسف بمراكش (مسؤول عن تحديد مواقيت الصلاة).
- الميلاد: سنة 1312هـ بمراكش.
- نشأ في أسرة علم وصلاح، والده من كبار علماء التوقيت، ووالدته من الصالحات الزاهدات.
- ألف أكثر من ثمانين مؤلفاً في مجالات متعددة: التفسير، الحديث، الفقه، الأدب، التاريخ، التراجم، الفلك، والتوقيت.
- من أشهر مؤلفاته "الحبل الممتين على الضروري من علوم الدين"، وهو شرح على متن ابن عاشر.

خاتمة

من خلال هذه المقدمة الثانية، تبين أن المذهب المالكي مر بخمس مراحل تطويرية متتابعة من التأسيس إلى الجمع والاختصار، وأن ابن عاشر وابن المؤقت من أبرز العلماء الذين خدموا المذهب وشرحوا أصوله وعلومه.